Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ
В АО «ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

П 00-15.01-2024

Москва, 2024 г.

Настоящее Положение (далее — Положение) регламентирует порядок ведения договорной работы в АО «Институт Теплоэлектропроект», является локальным нормативным актом АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее — Общество).

1. РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор — представитель руководства по качеству	В.В. Батяновский
Директор по правовому обеспечению	А. А. Легин
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму	А. С. Лоскутов
Директор по экономике	А. М. Морозов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю. Ю. Мишина

2. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом от «25» ноября 2024 г. № 86

3. ВВЕДЕН взамен П 00-15.01.2023 редакция 4, утвержденного приказом от 18.08.2023 № 61

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 4
2. Нормативные ссылки 4
3. Общие положения 4
4. Термины и определения 5
5. Подготовка и оформление договора 8
6. Порядок согласования договора и сфера ответственности согласующих лиц 12
7. Визирование и парафирование договора 15
8. Порядок подписания договора 16
9. Хранение подлинника договора. Отправка уведомлений об изменении или отказе от договора, гарантийных писем и хранение их копий 17
10. Выдача подлинника договора 20
11. Изменение, дополнение, прекращение договора 20
12. Гарантийные письма 21
13. Приложения 22

1. Область применения

Настоящее Положение распространяется на всех работников Общества, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки, приведенные в Гражданском кодексе РФ и иных федеральных законах.

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее — Общество) в целях обеспечения эффективной договорной работы в Обществе.

3.2. Положение устанавливает правила подготовки, оформления, согласования, визирования, парафирования, подписания и хранения договоров, заключаемых от имени Общества, в том числе филиалами и иными обособленными структурными подразделениями (при наличии).

3.3. Предусмотренный настоящим Положением порядок подготовки, оформления, согласования, визирования, парафирования, подписания и хранения договоров применяется при заключении Обществом договоров в письменной форме с юридическими и физическими лицами вне зависимости от того, требуется ли соблюдение каких-либо дополнительных процедур (закупочные процедуры, одобрение сделок, предусмотренное уставом Общества или законодательством, и пр.).

3.4. Договоры от имени Общества заключаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией) Общества или иным уполномоченным лицом (на основании устава, доверенности, договора, решения органов управления и пр.).

3.5. Реализация или приобретение Обществом товаров, работ, услуг до заключения или без заключения договора в виде единого документа в письменной форме допускается в следующих случаях:

- если совокупная сумма всех сделок с контрагентом в рамках деятельности одного ЦФО Общества не превышает 400 000,00 (четырехсот тысяч) рублей без учета НДС. Реализация или приобретение ЦФО Общества товаров, работ, услуг до заключения или без заключения договора в виде единого документа в письменной форме не допускается, если общая сумма всех сделок с контрагентом (с учётом всех предыдущих сделок за весь период деятельности Общества) в рамках деятельности одного ЦФО после такой реализации/приобретения превысит 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей без учета НДС. Положения настоящего абзаца не применяются к договорам на выполнение проектно-изыскательских работ;
- при наличии письменного согласования генерального директора Общества;
- в случаях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Положением или отдельным локальным актом Общества;
- при наличии письменного согласования директора по экономике при сумме сделки до 1 000 000 (одного миллиона) рублей без учета НДС.

3.6. Положение не распространяется на трудовые, ученические, коллективные договоры, договоры о полной материальной ответственности и иные соглашения, предусмотренные трудовым законодательством.

3.7. Изменения в Положение вносятся приказом по Обществу исключительно по представлению директора по правовому обеспечению.

3.8. Контроль за исполнением Обществом обязательств по договорам осуществляется куратором в порядке, установленном настоящим Положением и локальными нормативными актами Общества.

3.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества, обязательным для исполнения всеми работниками Общества.

3.10. Все участники договорной работы несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения.

4. Термины и определения

4.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

Вспомогательная деятельность	деятельность, осуществляемая в целях создания условий для реализации основных направлений деятельности Общества.
Гарантийное письмо	односторонняя сделка в письменной форме, подтверждающая (гарантирующая) принятие Обществом перед контрагентами по расходным договорам (подрядчиками, поставщиками, исполнителями) обязательств в любой форме и способом (в том числе путем акцепта), кроме составления договора в виде единого документа, подписываемого обеими сторонами. К гарантийным письмам для целей Положения не относится подтверждение существующего обязательства в рамках действующего договора.
Дата договора	дата подписания договора последней из сторон, если иное не указано в договоре.
Договор	соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В понятие договора по смыслу Положения включаются неотъемлемые приложения к договору, а также дополнения или изменения в виде соглашений к договору, протоколов разногласий, протоколов урегулирования разногласий, спецификаций и пр. Для целей настоящего Положения под термином «договор» может также пониматься проект договора в зависимости от контекста.
Доходный договор	возмездный договор, предмет которого предполагает получение Обществом материальной выгоды в виде оплаты выполненных Обществом работ, оказанных услуг, поставленных товаров, предоставленного в аренду имущества и пр.
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
Замещающее лицо	должностное лицо из числа работников Общества, на которое возложены обязанности согласующего лица на время временного отсутствия последнего (командировка, отпуск и т. д.).

ЗГД	заместитель генерального директора
Исполнитель куратора	работник куратора, отвечающий за качество проработки и подготовки проекта договора, инициированного куратором, обеспечивающий соблюдение процедуры его согласования и иных требований, установленных настоящим Положением.
Карточка договора	форма в ИСУД, предназначенная для отражения ключевых сведений и реквизитов из документа, которым устанавливаются, изменяются или прекращаются правовые отношения двух или более сторон (Общества и контрагентов), а также для дальнейшего учета в подсистемах Общества.
Карточка контрагента	элемент справочника «Контрагенты» в ИСУД, в котором отражены ключевые атрибуты (реквизиты) юридического или физического лица, с которым у Общества имеются (или планируются) гражданско-правовые отношения.
ИСУД	подсистема «Управление договорами» на базе 1С ERP «Управление строительной организацией 2.0».
ИНН	идентификационный номер налогоплательщика
Контрагент	юридическое или физическое лицо, выступающее стороной по договору, заключаемому Обществом.
Куратор	структурное подразделение Общества (включая обособленные), по направлению деятельности которого заключается договор, инициирующее заключение договора, ответственное за подготовку, согласование, оформление, визирование, парафирование и подписание, направление и получение оригинала договора, а также обеспечивающее контроль за качественным и своевременным исполнением сторонами обязательств по договору.
Матрицы бизнес-процесса согласования договоров	матрицы бизнес-процесса согласования договоров в Обществе, утвержденные в форме приложений к настоящему Положению или утвержденные отдельными локальными актами Общества.
Маршрут согласования	перечень согласующих лиц, осуществляющих согласование договоров в соответствии с матрицами бизнес-процесса согласования договоров.
Нетиповая форма договора	форма договора, текст которой не соответствует типовой форме договора, либо форма договора, представленная контрагентом или разработанная ОПО по запросу куратора для конкретной сделки.
Общество	Акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект».
Основная	деятельность, осуществляемая Обществом в соответствии с

деятельность	уставом, связанная с выполнением проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, выполнением предпроектных, внестадийных работ и т. д.
ПДЗК	постоянно действующая закупочная комиссия Общества, созданная для проведения регламентированных закупок для нужд Общества.
Продукция	товары, работы, услуги, имущественные права, финансовые инструменты и другие объекты гражданских прав, являющиеся объектом заключаемых (согласовываемых) договоров.
Расходный договор	возмездный договор, предмет которого предполагает предоставление Обществом материальной выгоды в адрес контрагента в виде оплаты выполненных контрагентом работ, оказанных услуг, поставленных товаров, предоставленного в аренду имущества и пр.
Регистрационный номер договора (РНД)	уникальный номер, который присваивается договору в ИСУД в карточке договора. При получении Обществом договора с номером от контрагента РНД признается двойной номер, сформированный путем совмещения номера контрагента и Общества. До момента автоматизации присвоения номера в ИСУД РНД присваивается ОПО вручную (по основной деятельности — после получения номера и стадии проекта от начальника ОГИП).
Руководитель куратора	руководитель структурного подразделения Общества или филиала Общества, выступающего куратором договора.
Согласование договора	согласование договора согласующими лицами в соответствии с матрицей бизнес-процесса согласования договоров.
Согласующее лицо	должностные лица из числа работников Общества, участвующие в процессе согласования договоров в Обществе в соответствии с настоящим Положением или иными локальными актами Общества.
СРО	саморегулируемая организация
Сторона (стороны)	Общество и контрагенты по договору при совместном упоминании.
СЭД TDMS	система электронного документооборота на базе TDMS, используемая в Обществе
Типовая форма договора	форма договора, разработанная ОПО и утвержденная локальным нормативным актом Общества.
ТКП	технико-коммерческое предложение
Уведомление об изменении или отказе	заявления, уведомления, извещения, требования и иные односторонние действия, влекущие изменение условий договора

от договора	или прекращение (в том числе частичное) прав и обязанностей сторон по договору.
Уполномоченное лицо	лицо, имеющее полномочия на заключение договора от имени Общества, выраженные в соответствующей доверенности, уставе, договоре, и принимающее окончательное решение о его заключении (незаключении).
УСН	упрощенная система налогообложения
Филиал	Обособленное структурное подразделение Общества, созданное в любой предусмотренной законодательством форме, в том числе в форме филиала, представительства.
ЦФО	центр финансовой ответственности, определяемый локальными актами Общества.
ЭП	электронная подпись, являющаяся аналогом собственноручной подписи физического лица, в соответствии с законодательством или соглашением сторон договора.

5. Подготовка и оформление договора

5.1. Общие правила подготовки и оформления договора

5.1.1. Подготовка и оформление договора осуществляется куратором с учетом настоящего Положения и локальных нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность Общества.

5.1.2. До принятия решения о заключении договора (выбора контрагента) куратор обязан проверить контрагента по следующим параметрам:

- наличие у контрагента материально-технических и кадровых ресурсов;
- наличие подтвержденного права на выполнение работ (оказание услуг), необходимых разрешительных документов (лицензий, сертификатов, патентов, членства в СРО, иное (например, охрана объектов, гостиничные услуги и др.)), паспортов, сертификатов, согласований поставки оборудования (материалов);
- наличие судебных разбирательств;
- наличие опыта выполнения аналогичных видов работ (оказания услуг, поставки оборудования, материалов)

и инициировать проверку контрагента на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

Проверка контрагента на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации проводится на основании служебной записки куратора на имя заместителя генерального директора по безопасности и режиму с указанием стоимости и видов планируемой к приобретению у контрагента продукции, с обязательным указанием ИНН контрагента. Актуальные документы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иные документы куратор предоставляет по запросу заместителя генерального директора по безопасности и режиму по необходимости.

При проверке контрагента на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации производится анализ сведений для выявления признаков

банкротства и «фирмы-однодневки», а также проверка деловой репутации и финансового состояния контрагента, в том числе:

- отсутствие государственной регистрации контрагента (постановки на налоговый учет либо его ликвидации (нахождение в стадии ликвидации), исключение из ЕГРЮЛ, фактической ликвидации);
- регистрация контрагента по адресу массовой регистрации юридических лиц;
- наличие «массового» участника (учредителя, руководителя);
- наличие у руководителя действующей дисквалификации;
- совмещение функций управления и контроля над организацией у одного физического лица;
- непредставление отчетности либо предоставление отчетности с «нулевыми» или минимальными показателями.

По результатам проверки на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации куратору выдается заключение, которое вместе с пояснительной запиской, содержащей информацию по проверке контрагента, куратор обязан прилагать к документам, требующимся для принятия решения о заключении договора в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект», а также размещать в карточке контрагента при запуске процесса согласования договора.

В случае если по итогам проверки на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации заместителем генерального директора по безопасности и режиму будет выдано отрицательное заключение, куратор обязан незамедлительно доложить об этом уполномоченному лицу для принятия дальнейшего решения (о проведении дополнительной проверки, поиске нового контрагента, иного решения).

Проверке подлежат все контрагенты, на которых распространяется действие настоящего Положения.

С целью актуализации сведений о контрагенте, подтверждения благонадежности контрагента в случае заключения дополнительной договорной документации по договору (дополнительные соглашения, спецификации и пр.) куратор обязан обеспечить наличие в карточке контрагента заключения заместителя генерального директора по безопасности и режиму давностью не более 12-ти месяцев с даты создания соответствующей карточки дополнительной договорной документации по договору.

В случае если по итогам повторной проверки на благонадежность в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации заместителем генерального директора по безопасности и режиму выдается заключение о наличии признаков неблагонадежности контрагента и (или) выявления куратором несоответствия контрагента любому из вышеуказанных параметров, куратор обязан незамедлительно при получении подтверждающих документов (посредством электронной почты, корпоративной системы СЭД TDMS и т. п.), сообщить об этом уполномоченному лицу, директору по правовому обеспечению, директору по экономике для принятия совместного решения (с участием заместителя генерального директора по безопасности и режиму) о мерах, направленных на защиту интересов Общества.

5.1.3. Подготовка и согласование договора осуществляется только при наличии основания для его заключения, оформленного в установленном порядке (решение генерального директора или иного уполномоченного лица, гарантийное письмо, оформленное и направленное в соответствии с настоящим Положением, протокол ПДЗК (в отношении договоров, для заключения которых является обязательным проведение закупочных процедур в соответствии с

соответствующими локальными нормативными актами), согласование заказчика на привлечение субподрядчика (для расходных договоров при наличии соответствующего положения в доходном договоре), согласие арендодателя на передачу арендованного имущества в субаренду (для доходных договоров при наличии соответствующего положения в расходном договоре или в законодательстве) и пр.

5.1.4. Договор оформляется в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, как правило, путем составления одного документа, подписанного уполномоченными лицами сторон в необходимом количестве экземпляров. Допускается заключение договоров в электронном виде с использованием ЭП в порядке, предусмотренном законодательством, заключенными соглашениями и локальными актами Общества. Подписание договора ЭП уполномоченного лица организует куратор с соблюдением порядка работы с ЭП, установленного соответствующими локальными актами Общества. Куратор обязан обеспечить в карточке договора в ИСУД сохранность информации о подписании договора с использованием ЭП, достаточной в дальнейшем для подтверждения факта заключения договора (файлы сертификатов, протоколы и пр.).

5.1.5. Куратор обязан обеспечить:

5.1.5.1. подготовку и оформление договоров в соответствии с настоящим Положением;

5.1.5.2. внесение изменений в карточку контрагента в ИСУД в случае изменения ранее представленных документов контрагента;

5.1.5.3. согласование условий договора с контрагентами с привлечением специалистов других подразделений при необходимости (по доходным договорам по основной деятельности — с обязательным привлечением ОПО и ПЭО);

5.1.5.4. создание и корректное заполнение всех необходимых полей в карточке договора в ИСУД;

5.1.5.5. размещение в карточке контрагента (договора) в ИСУД комплекта документов для согласования договора согласно приложению № 1 к настоящему Положению и оснований для заключения договора. В случаях, когда АО «ТЭК Мосэнерго» принимает участие в реализации проекта и создало соответствующую дирекцию по строительству, — подписанный руководителем дирекции по строительству АО «ТЭК Мосэнерго» лист согласования по форме приложения № 4 к настоящему Положению в отношении договоров по основной деятельности (кроме договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями)); приложение к карточке договора в ИСУД расчета стоимости договора в формате MS Excel и скана этого расчета с подписями утверждающих руководителей — для доходных договоров по основной деятельности;

5.1.5.6. согласование условий договоров с согласующими лицами в порядке, установленном настоящим Положением. Для доходных договоров по основной деятельности обязательным является включение в список согласующих лиц ЗГД по правовым и имущественным вопросам АО «ТЭК Мосэнерго» и ЗГД по проработке перспективных проектов и продажам АО «ТЭК Мосэнерго» в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

5.1.5.7. оформление необходимого количества экземпляров договора в порядке, установленном настоящим Положением;

5.1.5.8. визирование и парафирование всех экземпляров договора до передачи на подписание уполномоченному лицу, в порядке, установленном настоящим Положением;

5.1.5.9. передачу всех экземпляров договора на подпись уполномоченному лицу;

5.1.5.10. направление договора на подпись контрагентам и получение договора от контрагентов;

5.1.5.11. своевременную передачу подлинника договора после его подписания сторонами на хранение в ОДО согласно требованиям настоящего Положения;

5.1.5.12. при необходимости изменения условий заключенного договора — подготовку и заключение дополнительных соглашений (или иного вида договорной документации, предусмотренной условиями договора) к договорам в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения;

5.1.5.13. исполнение иных обязательств, предусмотренных Положением или принятыми в соответствии с ним локальными актами Общества.

5.2. Подготовка договора

5.2.1. Типовая форма договора разрабатывается ОПО на основании служебной записки руководителя куратора с целью многократного использования для заключения типовых сделок по основной деятельности Общества при реализации доходных договоров, а также для использования в ходе закупочных процедур, организуемых Обществом (при необходимости). Разработка типовой формы договора может быть инициирована ОПО самостоятельно. ОПО направляет проект типовой формы договора на согласование согласующим лицам, участвующим в согласовании соответствующего вида договора согласно матрице бизнес-процесса согласования договоров (приложение № 2 к Положению).

5.2.2. При подготовке проекта договора для заключения сделки по основной деятельности Общества необходимо использовать типовую форму договора (при ее наличии), соответствующую содержанию сделки и отвечающую обязательным требованиям доходного договора. Указанная обязанность не распространяется на случаи, перечисленные в п. 5.2.4. Положения.

5.2.3. Подготовка проекта договора по типовой форме договора предполагает заполнение куратором пустых граф типовой формы договора (указываются количественные, качественные, стоимостные и иные характеристики, условия), а также адаптацию (выбор) предложенных типовой формой договора вариантов к условиям конкретной сделки.

5.2.4. Применение нетиповой формы договора, представленной контрагентом, либо разработанной Обществом в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в следующих случаях:

5.2.4.1. договор является публичным;

5.2.4.2. договор является договором присоединения;

5.2.4.3. потенциальный контрагент доминирует при определении формы договора в силу своего особого положения на рынке товаров, работ, услуг;

5.2.4.4. потенциальный контрагент является кредитной организацией, страховой компанией, иной финансовой организацией;

5.2.4.5. договор является неотъемлемой частью закупочной документации контрагента, выступающего заказчиком товаров, работ, услуг Общества (доходный договор);

5.2.4.6. потенциальный контрагент предлагает товары, работы, услуги на условиях, существенно более выгодных для Общества по сравнению с предложениями конкурентов;

5.2.4.7. потенциальный контрагент предлагает продукцию на условиях существенно более выгодных для Общества по сравнению с предложениями конкурентов;

5.2.4.8. условия договора утверждены решением ПДЗК на основании предложения участника закупочной процедуры;

5.2.4.9. в Обществе отсутствует утвержденная типовая форма по соответствующему виду договора.

5.2.5. Нетиповая форма договора, за исключением случая, указанного в п. 5.2.7, разрабатывается ОПО на основании мотивированной служебной записки руководителя куратора на имя директора по правовому обеспечению, содержащей следующие сведения:

5.2.5.1. обоснование необходимости разработки конкретной нетиповой формы договора в соответствии с п. 5.2.4 Положения;

5.2.5.2. предмет договора;

5.2.5.3. тип договора (доходный или расходный);

5.2.5.4. иные существенные условия договора и значимые сведения по усмотрению куратора.

5.2.6. При необходимости ОПО может запросить у куратора иные необходимые для подготовки нетипового договора документы и информацию. Данные, не переданные в ОПО для разработки проекта договора, не учитываются и подлежат включению в проект договора куратором самостоятельно.

5.2.7. Применение типовой формы договора с отклонениями, инициированными контрагентом и (или) куратором, расценивается как применение нетиповой формы договора и допустимо только в случаях, перечисленных в п. 5.2.4 Положения.

5.2.8. Оформленный договор куратор размещает в карточке договора в ИСУД и направляет на согласование согласующим лицам в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Порядок согласования договора и сфера ответственности согласующих лиц

6.1. Общие правила согласования Договора

6.1.1. Согласование договора осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.1.2. Куратор организует направление договора на согласование в ИСУД путем выбора маршрута, предусмотренного матрицей бизнес-процесса согласования договоров. Выбор неправильного маршрута согласования является основанием для отказа в согласовании договора любым из согласующих лиц. В случае такого отказа договор должен быть заново направлен куратором на согласование по правильному маршруту.

6.1.3. Срок согласования договора на каждом этапе не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления договора на согласование в ИСУД согласующему лицу, если иное не предусмотрено Положением или иными локальными нормативными актами Общества.

6.1.4. Согласование договора осуществляется согласующими лицами исключительно в пределах их компетенции в соответствии с п. 6.2.1. настоящего Положения и с приложениями № 3 («Ответственность согласующих лиц») и № 5 («Матрица ответственности согласующих лиц за проверку реквизитов при согласовании договоров») к настоящему Положению.

6.1.5. Согласующее лицо на период своего отсутствия обязано назначить замещающее его лицо, ответственное за согласование договоров в ИСУД.

6.1.6. Назначение замещающего лица в ИСУД оформляется путем направления соответствующей заявки через корпоративную службу технической поддержки АО «ТЭК Мосэнерго».

6.1.7. Согласующее лицо вправе направить на дополнительное согласование (на подрезолюцию) договор подчиненному структурному подразделению в пределах общего срока основного согласования договора, установленного настоящим Положением.

6.1.8. При отказе согласующих лиц в согласовании договора куратор обеспечивает устранение замечаний согласующих лиц и повторное направление договора на согласование согласующим лицам, выдавшим замечания к договору, и иным согласующим лицам, в случае если внесенные изменения затрагивают их компетенцию.

В случае если компетенции специалистов куратора объективно недостаточно для самостоятельного осуществления требуемых корректировок, исполнитель куратора вправе обращаться в иные структурные подразделения Общества, обладающие соответствующей

компетенцией. Данное правило применяется и в случае необходимости внесения корректировок в проект договора по иным причинам, в частности, в ходе согласования проекта с контрагентом.

6.1.9. При наличии неучтенных замечаний к договору при повторном согласовании согласующее лицо осуществляет согласование с оговоркой «согласовано с замечаниями», за исключением случаев, установленных далее.

При наличии определённых ниже оснований ЗГД, исполнительный директор, директор по направлению, вправе повторно отказать в согласовании договора, в случае если куратором не устранены выданные замечания. Такими основаниями являются:

- для директора по экономике — превышение сумм расходных договоров любого ЦФО по соответствующей статье ЦБДиР;
- для директора по правовому обеспечению — наличие в условиях договора критически значимых рисков для Общества;
- для заместителя генерального директора по безопасности и режиму — наличие сведений о контрагенте критического характера;
- для всех лиц, указанных выше, — критика по срокам исполнения расходного договора, находящегося в зоне ответственности соответствующего лица.

При наличии повторного отказа вышеуказанных лиц по вышеуказанным основаниям процесс согласования договора продолжается, однако данный договор подлежит подписанию лицом, являющимся в соответствии с организационной структурой руководителем лица, который был установлен подписантом первоначально. Замену подписанта в ИСУД обеспечивает директор по ИТ и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго» на основании заявки куратора в корпоративную службу технической поддержки АО «ТЭК Мосэнерго».

6.1.10. Срок повторного согласования договора согласующими лицами не должен превышать одного рабочего дня.

6.1.11. В исключительных случаях при наличии объективных причин допускается согласование договора на бумажном носителе на основании соответствующего поручения уполномоченного лица путем проставления подписей (виз) согласующих лиц на распечатанном листе согласования в срок не более одного рабочего дня.

6.1.12. Куратор организует создание в ИСУД карточки договора, согласование которого осуществлялось на бумажном носителе согласно п. 6.1.11 настоящего Положения, и после завершения согласования договора, парафирования и подписания уполномоченным лицом добавляет скан-копию договора и листа согласования с визами согласующих лиц в карточку договора в ИСУД.

6.1.13. Куратор обязан до передачи договора на подписание повторно согласовать договор в случаях:

- внесения изменений в договор после завершения согласования;
- значительного увеличения срока согласования договора и (или) передачи договора на подпись после завершения согласования.

Под значительным увеличением срока согласования и (или) передачи на подпись понимается случай, когда согласование и (или) передача на подпись осуществляется с просрочкой 30 дней и более по сравнению с установленными сроками.

6.2. Компетенция и сфера ответственности согласующих лиц при согласовании договоров.

6.2.1. В процессе согласования договора согласующие лица несут ответственность и осуществляют анализ договора в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регламентирующими их деятельность, и в соответствии с приложением № 3 («Ответственность

согласующих лиц») и № 5 («Матрица ответственности согласующих лиц за проверку реквизитов при согласовании договоров») к настоящему Положению.

6.3. Матрица бизнес-процесса согласования договоров и настройка маршрутов согласования

6.3.1. Согласование договоров в ИСУД производится по маршрутам согласования.

6.3.2. Директор по ИТ и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго» обеспечивает настройку в ИСУД маршрутов согласования согласно требованиям Положения в течение двух рабочих дней с момента направления соответствующей служебной записки (заявки).

Маршруты согласования в ИСУД разделены на этапы.

Этап 0. Согласование по проекту (действующему или перспективному) или виду договора формируется на основании обращения на имя директора по ИТ и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго», содержащей наименование должностей согласующих и уполномоченных лиц, их ФИО.

Последующие этапы соответствуют составу матрицы бизнес-процесса согласования договоров (приложение № 2).

6.3.3. В случае если должности согласующих или уполномоченных лиц вакантны, настройка маршрутов согласования выполняется без их учета.

Куратор обязан в течение двух рабочих дней информировать директора по ИТ и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго» о ФИО согласующего или уполномоченного лица в случае занятия или замещения ранее вакантной должности, а также в случае изменения ФИО согласующего или уполномоченного лица, в том числе в случае п. 6.3.6. Положения.

6.3.4. Если в результате совмещения должностей один работник согласно матрице бизнес-процесса согласования договоров должен присутствовать в маршруте согласования по нескольким основаниям (должностям), маршрут настраивается без дублирования, таким образом, чтобы работник согласовывал договор один раз (либо, если он должен участвовать и в качестве согласующего, и в качестве подписанта, то таким образом, чтобы он участвовал только в качестве подписанта).

6.3.5. В исключительных случаях при наличии объективных причин директор по правовому обеспечению при согласовании договора в ИСУД вправе запросить согласование согласующего лица, отсутствующего в маршруте согласования договора, путем направления ему на подрезолюцию. При этом подрезолюция считается выданной согласующим лицом от своего имени и в рамках своей компетенции.

6.3.6. В случае изменения организационной структуры Общества, влекущей необходимость внесения изменений в матрицу бизнес-процесса согласования договоров (приложение № 2 к Положению) и (или) ответственности согласующих лиц (приложение № 3 к Положению) ОСМК вносит соответствующие изменения в Положение.

Оперативная настройка маршрутов согласования в ИСУД в указанных случаях может выполняться на основании служебной записки (обращения) директора по персоналу и СМК с последующим внесением изменений в Положение (при необходимости) с согласованием служебной записки (обращения) с согласующими лицами, которых исключают из процесса согласования или добавляют по отношению к действующей матрице бизнес-процесса согласования договоров.

6.3.7. Куратор выбирает маршрут согласования исходя из действующих полномочий уполномоченного лица и вида договора.

6.3.8. Маршрут согласования и порядок подписания любых дополнений и изменений к договору аналогичен маршруту согласования и порядку подписания, по которым осуществлялось согласование и подписание основного договора, за исключением случаев,

установленных матрицей бизнес-процесса согласования договоров. В случае если заключение дополнения и изменения превышает полномочия уполномоченного лица, подписавшего основной договор, используется маршрут согласования, соответствующий данному виду договора и полномочиям другого уполномоченного лица.

6.3.9. В случае изменения наименования контрагента, в том числе по причине передачи прав и обязанностей стороны договора третьему лицу, уступке права или переводе долга (договор цессии), реорганизации контрагента и пр., создается новая карточка договора с новым контрагентом либо с новым наименованием контрагента, при этом куратор обязан установить статус «связанные документы» с исходной карточкой договора, в рамках которого сменился контрагент (наименование).

7. Визирование и парафирование договора

7.1. Визирование и парафирование договора осуществляется в установленном настоящим Положением порядке после завершения его согласования всеми согласующими лицами и до передачи на подпись уполномоченному лицу.

Визирование осуществляет куратор, а парафирование — ОПО в порядке, установленном настоящим разделом.

Договор не подлежит передаче на парафирование в ОПО, если подписание договора осуществляет уполномоченное лицо филиала Общества.

В случае подписания договора в электронной форме с помощью ЭП визирование и парафирование договора осуществляется путем проставления соответствующих подписей на распечатанном листе согласования, который передается на визирование уполномоченному лицу до подписания договора его ЭП, после чего сканируется ОДО и прилагается им к карточке договора в ИСУД.

7.2. Куратор (исполнитель куратора) в течение одного дня после завершения согласования договора всеми согласующими лицами в ИСУД и до передачи на парафирование в ОПО:

7.2.1. распечатывает согласованную итоговую версию договора из ИСУД с РНД, указанным на всех необходимых для подписания экземплярах договора, в том числе приложениях к нему, и лист согласования на бумажном носителе;

7.2.2. прошивает все экземпляры договора, в том числе с привлечением помощника руководителя ОДО;

7.2.3. наклеивает, в том числе с привлечением помощника руководителя ОДО, на оборотной стороне каждого экземпляра договора пломбирующий листок, содержащий заверительную надпись: «Прошито, пронумеровано, скреплено печатью ___ листов», наименование должности уполномоченного лица, место для его подписи и расшифровку подписи;

7.2.4. распечатывает неучтенные замечания согласующих лиц и прилагает их к договору, оформленному в соответствии с Положением;

7.2.5. визирует договор путем проставления на оборотной стороне каждого экземпляра договора должности, ФИО и собственноручной подписи (визы) исполнителя куратора либо руководителя куратора.

7.3. Рассмотрение договоров, распечатанных и подписанных контрагентом, допускается исключительно в случаях, указанных в п. 5.2.4.1—5.2.4.5.

При поступлении подписанного подлинника договора от контрагента до его подписания в Обществе, куратор в течение одного дня и до передачи на парафирование в ОПО:

- сличает соответствие текста всех поступивших экземпляров договора с согласованной итоговой версией договора в ИСУД;

- распечатывает лист согласования (п. 7.2.1);
- распечатывает неучтенные замечания согласующих лиц (п. 7.2.4);
- визирует договор (п. 7.2.5).

7.4. В случае расхождения текста поступившего от контрагента договора с согласованной версией в ИСУД (сканированной копией подписанного Обществом или сторонами договора), куратор незамедлительно информирует директора по правовому обеспечению и директора по экономике. Проверку соответствия текстов куратор осуществляет до передачи договора на хранение в ОДО.

7.5. Визирование договора куратором подтверждает:

- соответствие редакции договора на бумажном носителе итоговой версии договора, согласованной и размещенной в ИСУД;
- комплектность распечатанных приложений к договору, согласованных и размещенных в ИСУД;
- соблюдение порядка согласования договора всеми согласующими лицами в соответствии с матрицами бизнес-процесса согласования договоров.

Куратор (исполнитель куратора, руководитель куратора) обеспечивает соответствие передаваемого на подписание договора согласованной в ИСУД редакции и несет за это ответственность.

В случае наличия в листе согласования замечаний любого согласующего лица относительно необходимости соблюдения или нарушения корпоративных процедур одобрения сделки визирование договора куратором осуществляется после снятия данных замечаний.

7.6. Куратор договора, за исключением установленного в п. 7.1. Положения случая, обязан передать завизированный куратором договор в ОПО.

Парафирование ОПО с целью проверки и подтверждения учета замечаний, выданных ОПО и директором по правовому обеспечению к договору на этапе согласования, и подтверждения окончания процесса согласования в ИСУД осуществляется в течение одного дня после получения завизированного куратором договора путем проставления на последней странице всех экземпляров договора штампа ОПО и подписи работника ОПО.

В случае выявления работником ОПО неучтенных в договоре замечаний ОПО или директора по правовому обеспечению в распечатанном листе согласования одновременно с парафированием договора ставится соответствующая отметка и подпись. Наличие существенных неустраненных замечаний ОПО или директора по правовому обеспечению может являться основанием для отказа в парафировании договора.

Парафирование ОПО осуществляется после соблюдения процедуры, установленной в п. 7.2, 7.3 Положения.

7.7. Куратор (исполнитель куратора, руководитель куратора) несут ответственность за соблюдение установленной процедуры визирования, парафирования и подготовки договора к подписанию.

8. Порядок подписания договора

8.1. После парафирования договора ОПО передает его куратору для организации подписания уполномоченным лицом. Куратор передает договор на подписание не позднее рабочего дня, следующего за получением запарафированного договора или завизированного договора (в случае, когда парафирование не требуется в соответствии с настоящим Положением).

8.2. Уполномоченное лицо обязано убедиться в наличии предусмотренного Положением визирования, парафирования (и несет ответственность за подписание договора, не прошедшего визирование, парафирование), а также простановки печати Общества (филиала Общества, при ее наличии) на свою подпись.

8.3. Подписание договора уполномоченным лицом на бумажном носителе или ЭП уполномоченного лица сопровождается присвоением ему в ИСУД статуса «подписан организацией» в порядке, установленном локальным нормативным актом Общества, регламентирующим порядок работы в ИСУД.

8.4. Подписи уполномоченного лица, подписавшего договор, и пломбирующий листок заверяются печатью Общества (филиала Общества, при ее наличии).

8.5. После подписания договора уполномоченным лицом куратор обеспечивает его направление в необходимом количестве экземпляров на подпись контрагенту с сопроводительным письмом по форме приложения № 8, предусматривающим подписание договора со стороны контрагента и возврат его в адрес Общества в срок не более одного месяца. Данное правило не применяется к договорам, заключенным посредством ЭП.

8.6. Контроль за получением подлинника договора, подписанного сторонами на бумажном носителе, осуществляет куратор.

8.7. Куратор (исполнитель куратора) обязан направить посредством корпоративной службы технической поддержки АО «ТЭК Мосэнерго» заявку, содержащую информацию о необходимости присвоения в ИСУД карточке договора статуса «на удаление» в следующих случаях:

8.7.1. непоступления от контрагента оригинала договора в установленный п. 8.5 Положения срок и отсутствия в ИСУД статуса «подписан сторонами»;

8.7.2. принятия решения об отсутствии необходимости в договоре до его подписания Обществом.

Директор по ИТ и телекоммуникациям АО «ТЭК Мосэнерго» на основании заявки обеспечивает присвоение в ИСУД карточке договора статуса «на удаление» в течение двух рабочих дней.

9. Хранение подлинника договора. Отправка уведомлений об изменении или отказе от договора, гарантийных писем и хранение их копий

9.1. ОДО осуществляет:

9.1.1. хранение подлинников договоров, в том числе заключенных филиалами, подлинников поступивших от контрагента уведомлений об изменении или отказе от договоров;

9.1.2. размещение сканированных копий подлинников договоров в ИСУД, уведомлений об изменении или отказе от договоров, гарантийных писем в СЭД TDMS.

9.2. В срок не позднее трех рабочих дней с даты получения от контрагента договора, подписанного сторонами, куратор обязан передать подлинник договора вместе с листом согласования на хранение в ОДО по соответствующему акту, оформленному по форме приложения № 6 к настоящему Положению.

9.3. В срок не позднее двух рабочих дней с даты подписания уведомления об изменении или отказе от договора, гарантийного письма куратор обязан передать его подлинник вместе с листом согласования в ОДО для отправки контрагенту.

9.4. Куратор несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление подлинника договора, уведомления об изменении или отказе от договора, гарантийного письма на хранение в ОДО.

9.5. При получении подлинника договора на хранение ОДО в течение одного дня вводит информацию в карточку договора в ИСУД о принятии договора в учет, присваивая статусы «подписан сторонами» и «сдан в учет», сканирует подлинник договора со всеми неотъемлемыми частями (приложениями) и прикрепляет к карточке договора в ИСУД в формате pdf.

До передачи в ОДО куратор обязан обеспечить соответствие РНД, даты договора, содержащихся на оригинале (сканированной копии) подписанного сторонами договора, указанному в карточке договора РНД и дате, путем ввода данных в карточку договора (при необходимости). В случае если ИСУД автоматически присваивает несоответствующий порядковый номер, куратор самостоятельно обеспечивает ввод таких данных в карточку договора и заключаемое дополнение (изменение).

ОДО проверяет соответствие информации о дате и РНД в ИСУД в соответствии с полученным подлинником (сканированной копией).

ОДО контролирует при сдаче договора на хранение факт снятия замечаний, указанных в последнем абзаце п. 7.5, а в случае наличия неснятых замечаний не принимает договор в учет и уведомляет о таком факте директора по правовому обеспечению и начальника ОПО для выяснения сложившейся ситуации.

9.6. В исключительных случаях (получение оригинала от контрагента объективно невозможно до запланированной даты первого платежа по договору) ОДО принимает сканированную копию подписанного обеими сторонами договора и присваивает статус в ИСУД «подписан сторонами» без присвоения статуса «сдан в учет».

9.7. ОДО не позднее 10-го числа каждого месяца консолидирует из ИСУД реестр договоров со статусом «подписан сторонами», но не сданных в учет (форма — приложение № 9) и направляет его в виде служебной записки в СЭД TDMS кураторам (руководителям кураторов), а также директору по правовому обеспечению и директору по экономике.

Кураторы обязаны в срок до 15-го числа месяца, в котором направлен соответствующий реестр, предоставить в ОДО подлинники договоров, содержащихся в реестре.

В случае непредоставления в ОДО в указанный в настоящем пункте срок подлинника договора по решению директора по экономике последующие заявки на оплату по такому договору к исполнению не принимаются до момента поступления оригинала и принятия его к учету в соответствии с настоящим разделом Положения.

ОДО еженедельно, по пятницам, со статусом на текущую дату направляет по электронной почте реестр в адрес директора по экономике для принятия решения о принятии к исполнению последующих заявок на оплату, а также последующего информирования руководства Общества о несданных оригиналах договоров на еженедельных оперативных совещаниях.

9.8. При получении от куратора подлинника уведомления об изменении или отказе от договора или подлинника гарантийного письма ОДО в течение одного рабочего дня:

- проверяет факт согласования уведомления об изменении или отказе от договора или гарантийного письма в СЭД TDMS в соответствии с маршрутом согласования;
- заверяет печатью Общества подпись уполномоченного лица в уведомлении об изменении или отказе от договора или гарантийном письме и размещает скан уведомления об изменении или отказе от договора или гарантийного письма в СЭД TDMS;
- обеспечивает отправку оригинала уведомления об изменении или отказе от договора или оригинала гарантийного письма контрагенту с уведомлением о вручении (куратор обязан предоставить в ОДО реквизиты контрагента);
- направляет сканированную копию гарантийного письма, уведомления об изменении или отказе от договора на ознакомление директору по экономике, подписанту гарантийного

письма или уведомления об изменении или отказе от договора, директору по правовому обеспечению;

- в случае выявления нарушения порядка согласования гарантийного письма, уведомления об изменении или отказе от договора (в том числе маршрута согласования) изымает гарантийное письмо, уведомление об изменении или отказе от договора и уведомляет о данном факте директора по экономике, директора по персоналу и СМК с целью получения дальнейших указаний и проведения расследования установленным образом.

9.9. ОПО ведет реестр гарантийных писем, полученных в соответствии с п. 9.8 Положения.

9.10. Хранение подлинников договоров, поступивших от контрагентов уведомлений об изменении или отказе от договоров осуществляется и обеспечивается ОДО в специально оборудованных для хранения соответствующих документов помещениях. Предоставление помещений для хранения, их оснащение и обслуживание обеспечивается ОХО.

9.11. Срок хранения подлинников договоров, поступивших от контрагента уведомлений об изменении или отказе от договоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

9.12. ОДО ежемесячно в срок до 10-го числа месяца направляет по электронной почте в адрес директора по персоналу и СМК реестр договоров со статусом «подписан сторонами», но не сданных в учет для принятия мер в соответствии с Положением о применении дисциплинарных взысканий в АО «Институт Теплоэлектропроект», определения и применения мер воздействия за нарушение исполнительской дисциплины в отношении работников Общества, нарушивших должностные обязанности, связанные с договорной дисциплиной в Обществе.

9.13. ОДО по запросу заинтересованных сторон и ежегодно в срок до 1 апреля формирует акт выявления факта отсутствия оригиналов договорной документации (форма — приложение № 10) за прошедший календарный год с приложенным реестром и направляет его запросившему лицу, а в случае ежегодного формирования — кураторам (руководителям кураторов), директору по экономике, главному бухгалтеру, директору по правовому обеспечению.

Куратор в течение 10 рабочих дней с момента получения акта выявления факта отсутствия оригиналов договорной документации обязан направить контрагенту запрос на адрес регистрации посредством АО «Почта России» с описью вложения о предоставлении оригинала договора или о заверении дубликата подписанной копии договора (с приложением копии документов на бумажном носителе для заверения контрагентом).

По результату запроса куратор:

- в случае получения оригинала или заверенного дубликата передает договор на хранение в ОДО в порядке, установленном Положением;
- в случае неполучения оригинала или заверенного дубликата в указанный в запросе срок размещает в карточке договора в ИСУД копию запроса и ответ контрагента (при наличии).

При утрате оригинала договора и невозможности его восстановления куратор обязан проинформировать о данном факте и запросить изменение статуса на «сдан в учет» в карточке договора в ИСУД, направив соответствующую служебную записку с указанием в ней идентификационного номера карточки договора в адрес начальника ОДО. Служебная записка должна быть предварительно согласована с директором по экономике и директором по правовому обеспечению на наличие налоговых и правовых рисков.

ОДО в поле «Место хранения договора» в карточке договора в ИСУД указывает факт утраты договора на основании служебной записки куратора с указанием реквизитов запроса и акта выявления факта отсутствия оригиналов договорной документации и меняет статус на «сдан в учет».

10. Выдача подлинника договора

10.1. Выдача подлинника договора осуществляется ОДО путем оформления соответствующего акта приема-передачи подлинника договора. Акт подписывают ответственный работник ОДО и получатель. В акте указываются основания выдачи и срок возврата подлинника договора.

10.2. Контроль за возвратом подлинника договора, выданного по акту в соответствии с п. 10.1. настоящего Положения, осуществляет ОДО. Ответственность за невозвращение подлинника договора несет получатель.

11. Изменение, дополнение, прекращение договора

11.1. Изменение, дополнение, прекращение договора осуществляется путем заключения соглашения к договору или совершения односторонней сделки путем направления уведомления об изменении или отказе от договора в соответствии с требованиями законодательства РФ и (или) условиями соответствующего договора. Подготовка, оформление, обеспечение регистрации, согласования, визирования, парафирования и подписания дополнительного соглашения осуществляется куратором в порядке, установленном для договора, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

11.2. Уведомление об изменении или отказе от договора

11.2.1. Уведомление об изменении или отказе от договора должно быть оформлено куратором за подписью генерального директора, заверено печатью Общества и согласовано в СЭД TDMS со следующими лицами:

- директором по экономике;
- ЗГД, исполнительным директором, директором по направлению;
- директором по правовому обеспечению;
- руководителем куратора;
- начальником ОДО.

11.2.2. После согласования уведомления об изменении или отказе от договора всеми согласующими лицами куратор подготавливает уведомление об изменении или отказе от договора, подписывает его у генерального директора и передает в ОДО.

Подлинник уведомления об изменении или отказе от договора направляется ОДО контрагенту в соответствии с порядком, указанным в п. 9.8 Положения.

Сканированная копия уведомления об изменении или отказе от договора и лист согласования из СЭД TDMS, а также документы, подтверждающие их отправку контрагенту, размещаются куратором в ИСУД путем создания карточки дополнительного соглашения к договору (без направления на согласование и подписание), в рамках исполнения которого было направлено такое уведомление об изменении или отказе от договора.

11.2.3. В случае если уведомление об изменении или отказе от договора совершается в рамках претензионно-исковой деятельности Общества, соответствующий порядок оформления, согласования, подписания, направления и хранения регулируется Положением о претензионно-исковой работе в Обществе.

11.2.4. При поступлении от контрагента уведомления об изменении или отказе от договора куратор обязан:

11.2.4.1. в случае отсутствия возражений, а также нарушений контрагента, претензионно-исковой работы с контрагентом, разместить его в ИСУД путем создания карточки дополнительного соглашения к договору, в рамках исполнения которого было получено такое

уведомление об изменении или отказе от договора, и направить на согласование по маршруту дополнительного соглашения;

11.2.4.2. в случае наличия возражений в течение 5 рабочих дней с момента получения (если иной более короткий срок не установлен договором) обеспечить направление возражений контрагенту в соответствии с порядком, установленным п. 11.2.1 Положения, либо, в том числе в случае наличия нарушений контрагента, претензионно-исковой работы с контрагентом — инициировать претензионно-исковую работу в порядке, установленном Положением о претензионно-исковой работе в Обществе.

12. Гарантийные письма

12.1. В Обществе запрещено направлять гарантийные письма контрагентам нижнего уровня (подрядчикам, поставщикам, исполнителям), за исключением следующих случаев:

12.1.1. выбор контрагента ограничен наличием срочной потребности в продукции и промедление в выборе контрагента способно причинить существенный ущерб Обществу;

12.1.2. определен победитель закупочной процедуры (оформлен протокол ПДЗК) и договор находится в стадии разработки или согласования.

12.2. Оформление, согласование, подписание и направление гарантийных писем контрагентам нижнего уровня (подрядчикам, поставщикам, исполнителям) в установленных в п. 12.1 Положения случаях осуществляется в порядке, установленном Положением.

Гарантийное письмо подлежит оформлению по установленной приложением № 7 форме, подписывается генеральным директором и заверяется печатью Общества.

Запрещается направление гарантийного письма любым контрагентам по вопросам, требующим одобрения сделки органами управления Общества в соответствии с учредительными документами Общества и (или) законодательством Российской Федерации.

Запрещается направление гарантийного письма в порядке ином, чем установлено Положением.

12.3. Гарантийное письмо подписывается генеральным директором после согласования такого гарантийного письма в СЭД TDMS следующими согласующими лицами:

- заместителем генерального директора по безопасности и режиму;
- директором по правовому обеспечению;
- директором по экономике;
- исполнительным директором, ЗГД, директором по направлению;
- начальником ОДО.

12.4. Для согласования гарантийного письма предоставляется комплект документов в соответствии с приложением № 1 в порядке, установленном для согласования договоров, за исключением п. 1.1 приложения № 1, а также пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- цель и причины отправки гарантийного письма (срочная потребность с указанием причин, договор находится в стадии разработки и согласования с приложением протокола ПДЗК или иного документа, на основании которого оформляется договор, или иные причины);
- источник финансирования (расходы учтены в ЦБДиР, инвестиционной программе, бизнес-плане, будет предъявляться контрагенту в качестве штрафных санкций с указанием оснований для перевыставления и иные источники).

12.5. После согласования гарантийного письма всеми согласующими лицами куратор оформляет гарантийное письмо, подписывает его у генерального директора и передает в ОДО.

12.6. Подлинник гарантийного письма направляется ОДО контрагенту в соответствии с порядком, указанным в п. 9.8 Положения.

12.7. Обязательство, принятое обществом по гарантийному письму, в срок, указанный в гарантийном письме, должно быть оформлено в виде договора. Сканированная копия гарантийного письма размещается куратором в карточке такого договора или дополнительного соглашения.

12.8. Куратор по результатам направленного гарантийного письма заключает договор либо направляет контрагенту письмо с отзывом гарантийного письма (письмо перед отправкой подлежит согласованию с директором по правовому обеспечению), либо получает ответ контрагента с отказом от выполнения обязательств, указанных в гарантийном письме. Информация предоставляется в ОПО. Такие отзывы и отказы подлежат размещению куратором в ИСУД аналогично порядку, установленному для гарантийного письма.

12.9. Авансирование, приемка и оплата исполненных контрагентом обязательств по гарантийному письму производится исключительно на основании договора, оформленного в установленном настоящим Положением порядке.

13. Приложения

Приложение № 1. Комплект документов для согласования договора.
Приложение № 2. Матрицы бизнес-процессов согласования договоров.
Приложение № 3. Ответственность согласующих лиц.
Приложение № 4. Лист согласования договора дирекцией по строительству АО «ТЭК Мосэнерго».
Приложение № 5. Матрица ответственности согласующих лиц за проверку реквизитов при согласовании договоров в ИС 1С ERP.
Приложение № 6. Акт приема-передачи подлинников (оригиналов) договоров Общества.
Приложение № 7. Формы гарантийных писем.
Приложение № 8. Сопроводительное письмо.
Приложение № 9. Реестр несданных договоров.
Приложение № 10. Акт выявления факта отсутствия оригиналов договорной документации.

Приложение № 1
к Положению о договорной работе в
АО «Институт Теплоэлектропроект»

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРА

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
1	**2**
1.	***ОБЩИЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ*** ***(для всех Контрагентов)***
	Размещается в карточке договора:
1.1.	Документ-основание для заключения договора в отношении договоров, для заключения которых является обязательным проведение закупочных процедур в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «Институт Теплоэлектропроект» (протокол ПДЗК с приложением ТКП, решение генерального директора, иной документ, предусмотренный локальным нормативным актом Общества, гарантийное письмо), с приложением согласия контрагента с типовой формой договора Общества (в том числе приложений, установленных корпоративными правилами Общества, или информация о наличии протокола разногласий, подготовленного контрагентом)
1.2.	для расходных договоров — согласование заказчиком привлечения субподрядчика, если такое согласование требуется согласно договору с заказчиком
1.3.	в случаях, когда АО «ТЭК Мосэнерго» принимает участие в реализации проекта и создало соответствующую дирекцию по строительству, — подписанный руководителем дирекции по строительству АО «ТЭК Мосэнерго» лист согласования по форме приложения № 4 к настоящему Положению в отношении договоров по производственной деятельности (кроме договоров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями)
1.4.	для доходных договоров по основной деятельности — расчет стоимости договора в формате MS Excel и скан этого расчета с подписями утверждающих руководителей.
	Требования к карточкам договоров, указанным на вкладке «Связанные документы»:
1.5.	Подписанный сторонами первоначальный договор со всеми приложениями, дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемой частью, в который вносятся изменения или дополнения
	Размещается в Карточке Контрагента:
1.6.	Заключение заместителя генерального директора по безопасности и режиму о проверке Контрагента (п. 5.1.2. Положения)
2.	**Контрагент — юридическое лицо, резидент Российской Федерации**
2.1.	устав/положение/учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями к нему
2.2.	свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для организаций, зарегистрированных до 2002 года) при наличии
2.3.	свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
2.4.	свидетельства/листы записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
2.5.	выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до даты представления (возможно представление выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, сформированной с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp)
2.6.	документы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленные на последнюю перед заключением договора отчетную дату или документы промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами контрагента, решениями собственника

	контрагента установлена обязанность ее представления с отметкой об их принятии налоговым органом, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН[1]
2.7.	лицензия/выписка из реестра членов СРО на право осуществления соответствующего вида деятельности, если такие лицензия/членство в СРО требуются для заключения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации или исходя из условий договора
2.8.	документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица контрагента: решение участника/акционера, протокол общего собрания акционеров/участников, приказ о назначении, а также доверенность (в случае подписания не единоличным исполнительным органом)
2.9.	документы, подтверждающие соблюдение юридическим лицом порядка совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (при необходимости)
2.10.	справка об исполнении контрагентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная контрагенту налоговым органом по месту его регистрации не ранее 30 календарных дней до даты представления её контрагентом Обществу
2.11.	иные правоустанавливающие документы при необходимости (по запросу главного бухгалтера/ОПО/заместителя генерального директора по безопасности и режиму)
3.	**<u>Контрагент — нерезидент Российской Федерации</u>**
3.1.	легализованные в установленном порядке документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица
3.2.	легализованные в установленном порядке документы (в том числе доверенности), подтверждающие полномочия уполномоченного лица на подписание договора от имени юридического лица
3.3.	лицензии/разрешения на право осуществления соответствующего вида деятельности, если такие лицензии/разрешения требуются для заключения договора
3.4.	иные правоустанавливающие документы при необходимости (по запросу главного бухгалтера/ОПО/заместителя генерального директора по безопасности и режиму)
4.	**<u>Контрагент — индивидуальный предприниматель, физическое лицо, резидент Российской Федерации</u>**
4.1.	паспорт гражданина Российской Федерации (копия главного разворота и регистрации по месту жительства)
4.2.	свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей)
4.3.	выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней до даты представления (возможно представление выписки из ЕГРИП в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, сформированной с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://service.nalog.ru/vyp)
4.4.	лицензия/разрешение на право осуществления профессиональной деятельности, если такие требуются для заключения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.5.	иные документы при необходимости (по запросу главного бухгалтера/ОПО/заместителя генерального директора по безопасности и режиму)

[1] представляется в случае, если контрагент применяет УСН и не представляет в налоговый орган бухгалтерский баланс.

Приложение № 2 к Положению о договорной работе в АО "Институт Теплоэлектропроект"

Матрица бизнес-процесса согласования договоров

№	Предмет договора	Генеральный директор	Исполнительный директор	Директор по проектированию	Директор по экономике	ЗГД по безопасности и режиму	ЗГД по правовым и имущественным вопросам АО "ТЭК Мосэнерго"	Директор по персоналу и СМК	Директор по ИТ	Главный бухгалтер	Начальник ПЭО	Директор по правовому обеспечению	Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Директор филиала "Краснодар"	ЗГД по проработке перспективных проектов и продажам АО "ТЭК Мосэнерго"	Начальник ТНДРО
1	Доходные договоры по основной деятельности[5] с заказчиками, кроме АО "ТЭК Мосэнерго"	П/-	С/П[16]	С/П[16]	С[4]	С	С	С[12]	С	С[4]	С[4]	С	С[1]		С	
2	Дополнительные соглашения к доходным договорам по основной деятельности[5] с заказчиками, кроме АО "ТЭК Мосэнерго"	П/-	С/П[16]	С/П[16]	С[4]	С	С	С[12]	С	С[4]	С[4]	С	С[1]			
3	Прочие договоры по основной деятельности[5]	П/-	С/П[16]	С/П[16]	С[4]	С		С[12]	С	С[4]	С[4]	С	С[1]			С[14]
4	Договоры в области информационных технологий[6]	П[2]/-			С[4]	С		С[12]	С[2]/П	С[4]	С[4]	С				С[14]
5	Договоры в области безопасности и режима, юриспруденции[7]	П/-			С[4]	С	-/П[13]	С[12]		С[4]	С[4]	С				С[14]
6	Договоры в области экономики и финансов[8]	П[3]/-			С[3]/П	С		С[12]		С[4]	С[4]	С				С[14]
7	Договоры в области персонала и СМК[9]	П			С[4]	С		С		С[4]	С[4]	С				С[14]
8	Договоры по хозяйственной деятельности[10]	П[15]/-			С[4]/П	С		С[12]		С[4]	С[4]	С		П[11]		С[14]

Сноски:

1 По договорам, в предмет которых входят инженерные изыскания или вопросы экологии

2 По договорам стоимостью свыше 10 млн руб. без учета НДС и договорам, не входящим в полномочия директора по ИТ (в соответствии с доверенностью)

3 По договорам стоимостью свыше 100 млн руб. без учета НДС и договорам, не входящим в полномочия директора по экономике (в соответствии с доверенностью)

4 По договорам, имеющим цену или предусматривающим порядок расчетов

5 ПИР, обследования строительных конструкций и оборудования, разработка сметной документации, внестадийные работы, ТЭО, ОБИН, инжиниринг, расчеты, экспертизы документации и т. д.

6 Лицензии на ПО, внедрение ПО, приобретение, отчуждение, обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, связь и т. д.

7 Юридические услуги, лицензирование в области гостайны, охрана коммерческой и государственной тайны, нотариальные услуги, исполнительное производство, судебное представительство, обеспечение безопасности и режима, должная осмотрительность, проверка контрагентов, поддержка правовой охраны знаков обслуживания, СКУД, мировые соглашения

8 Заем, поручительство, независимая гарантия, страхование (кроме ДМС и автострахования), аудиторские услуги, залог, валютный контроль, налогообложение, бухгалтерский учет и т. д.

9 Договоры на обучение, проведение семинаров и корпоративных мероприятий, повышение квалификации, договоры в области СМК, ДМС, подбора персонала и т. д.

10 Аренда недвижимости, транспортные услуги, приобретение, отчуждение, обслуживание имущества (кроме относящегося к ИТ), услуги почтовой связи, архивная деятельность, подписка на периодические издания, секретариат, приобретение билетов, бронирование гостиниц, прочие работы и услуги для хозяйственных нужд общества (кроме относящихся к ИТ), купля-продажа автотранспорта, его обслуживание и автострахование, договоры в области охраны труда, ГО и ЧС, воинского учета

11 По договорам стоимостью до 3 млн руб. без учета НДС для нужд филиала "Краснодар"

12 По договорам с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

13 По договорам на оказание юридических услуг, мировым соглашениям в рамках судебных процессов

14 По расходным договорам

15 По договорам стоимостью свыше 5 млн руб. без учета НДС и договорам, не входящим в полномочия директора по экономике (в соответствии с доверенностью)

16 По договорам стоимостью до 20 млн руб. без учета НДС

Приложение № 3 к Положению о договорной работе
в АО "Институт Теплоэлектропроект"

Ответственность Согласующих лиц

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Руководитель структурного подразделения (Куратора)	• Рассмотрение Договора по существу и принятие решения о возможности заключения Обществом Договора в предложенной редакции. Выявление коммерческих и технических рисков Общества в части: - оценки соответствия коммерческих условий Договора (условия расчётов) и предмета договора (сроки поставки/выполнения работ, номенклатура и объём продукции (товаров, работ, услуг), условий по транспортировке и страхованию продукции (если применимо), технических и функциональных характеристик продукции (товаров, работ, услуг) оптимальным условиям, отвечающим потребностям Общества, в том числе условиям соответствующего встречного (основного) Договора (если применимо), технической документации, нормативным документам.
В рамках своего направления деятельности и компетенции: - исполнительный директор, - заместители генерального директора, - директора по направлениям	Выявление коммерческих и технических рисков Общества в части: - оценки соответствия коммерческих условий Договора (условия расчётов) и предмета договора (сроки поставки/выполнения работ, номенклатура и объём продукции (товаров, работ, услуг), иные условия предмета в зависимости от вида договора), технических и функциональных характеристик продукции (товаров, работ, услуг) оптимальным условиям, отвечающим потребностям Общества, в том числе условиям соответствующего доходного договора, технической документации, нормативным документам; - оценки целесообразности заключения Договора на предлагаемых условиях в целом. Для исполнительного директора, директора по проектированию также дополнительно: проверка наличия согласования дирекции по строительству АО "ТЭК Мосэнерго" в случаях, предусмотренных п. 5.1.5.5 Положения
Заместитель генерального директора по безопасности и режиму	Выявление рисков экономической безопасности Общества в части: • проверка деловой репутации и финансового состояния Контрагента, наличия признаков банкротства и фирмы-однодневки (в том числе, на основании Комплекта документов для согласования Договора согласно Приложению № 1 к настоящему Положению; с привлечением при необходимости финансовых служб Общества); • оценки риска нарушения безопасности и режима Общества; • условий и возможностей соблюдения режима конфиденциальности • проверка реквизитов карточки договора в части, предусмотренной приложением № 5.
Директор по экономике, главный бухгалтер, начальник ПЭО	• Согласование условий расчетов, закрытия авансов, приемки. • Анализ изменения рентабельности. • Требований о предоставлении контрагентом независимых гарантий. • Проверка, согласование, контроль корректности отражения документов в 1С БУХ КОРП и в бюджетах. • Ведение бюджетного контроля по лимитам утвержденного бизнес-плана бюджета доходов и расходов и инвестиционной программы в системе ERP • Проверка корректной привязки номенклатуры договора (из справочника номенклатуры НСИ) к аналитикам управленческого учета. • Проверка возможности оптимизации затрат и увеличения прибыли Общества. • Анализ и формирование системы ценообразования по Договору. • Проверка экономической обоснованности цены Договора, запланированным в ЦБДиР затратам, сводному сметному расчёту. Согласование стоимости работ и услуг. • Формирование сигналов для руководителей о необходимости проведения компенсирующих мероприятий (при превышении бюджетов) • Оценка финансовых, валютных рисков, экономических, коммерческих рисков. • Проверка платежеспособности контрагента. • Согласование объема и условий финансирования, обеспечения обязательств, страхования. • Согласование на предмет соблюдения ковенант. • Оценка целесообразности заключения Договора на предлагаемых условиях в целом. • Экспертиза стоимости технических решений по проектам, выполняемым сторонними проектировщиками (при согласовании доходных договоров). • Выявление дополнительных работ. • Проверка договоров поставки материалов, подряда СМР, комплексных договоров на предмет оптимизации расходов и дополнительного контроля цен на закупаемые материалы. Выявление бухгалтерских и налоговых рисков Общества в части проверки: • Соответствия условий Договора налоговому законодательству и оценки налоговых рисков, а также соблюдения требований бухгалтерского и налогового учета, в том числе, проверки на предмет отражения в учете операций, предусмотренных в Договоре; • оформления первичных документов по совершаемой сделке в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете; • правильности расчетов сумм авансовых платежей, указания сумм НДС и предусмотренного Договором порядка выставления счетов-фактур в соответствии с налоговым законодательством; • наличия и правильности реквизитов Сторон; • порядка формирования стоимости приобретаемого по совершаемой сделке имущества (работ, услуг) для целей бухгалтерского (налогового) учета. • проверка реквизитов карточки договора в части, предусмотренной приложением № 5.

Директор по правовому обеспечению	• Проверка соответствия условий договора требованиям законодательства Российской Федерации, локальным нормативным актам Общества в рамках своей компетенции. • Проверка полномочий Уполномоченных лиц Сторон. • Проверка соблюдения требований настоящего Положения, в том числе наличия согласования (замечаний) всех Согласующих лиц в соответствии с Матрицами бизнес-процесса согласования договоров. • Определение необходимости одобрения сделки органами управления Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами Сторон. • Проверка реквизитов карточки договора в части, предусмотренной приложением № 5.
Директор по информационным технологиям (в части договоров по основной деятельности)	Оценка условий договора в части оформления результатов работ (услуг) в электронном виде, организации информационнго взаимодействия в процессе реализации договора, возможностей и интересов Общества. Оценка соответствия программного обеспечения Общества и контрагента требованиям договора.
Начальник ТНДРО	• Проверка соответствия условий договора условиям, определенным ПДЗК. • Проверка соблюдения локальных нормативных актов Общества в сфере закупок применительно к заключению договора. • Проверка реквизитов карточки договора в части, предусмотренной приложением № 5.

Лист согласования договора дирекцией по строительству АО "ТЭК Мосэнерго"

Проект			**Наименование контрагента**	
Предмет договора				
Сумма договора, руб <u>без</u> НДС			**Срок работ по договору**	
Сумма доп.соглашения, руб <u>без</u> НДС			**Срок работ по договору с учетом всех ДС**	
Условия оплаты	**Аванс**	Сумма с НДС		
	Факт	Сумма с НДС		
	Гарантийные удержания	Сумма с НДС		

ФИО и подпись куратора договора _____

ФИО и подпись директора по строительству _____

Приложение № 5 к Положению о договорной работе в АО "Институт Теплоэлектропроект"

Матрица ответственности согласующих лиц за проверку реквизитов при согласовании договоров в ИС 1С ERP

Название реквизита в карточке документа	Отдел НСИ АО "ТЭК Мосэнерго"	ТНДРО	ПЭО	ОБУОРП	ОДО	Правовой блок	Блок безопасности
Регистрационный номер					+		
Учетный номер					+		
Дата документа, Дата счета, Дата соглашения					+		
Доходный договор. Дата окончания						+	
ЦФО			+				
Закупки. Документ основание		+					
Закупки. СЗ обоснования отсутствия закупки		+					
Закупки. Закупка		+					
Закупки. Все закупки		+					
Закупки. Победители закупки		+					
Закупки. Данные о закупках		+					
Классификация договора. Вид договора, Тип счета	+						
Классификация договора. По отношению к виду деятельности				+			
Классификация договора. Договор цессии	+					+	
Классификация договора. Протокол разногласий	+					+	
Классификация договора. Тип договора	+					+	
Контрагент	+			+*		+	
Банковский счет контрагента	+						
Получатель	+						
Банковский счет получателя	+						
Проект			+				
Все проекты			+				
Валюта	+						
Срок оплаты выполненных работ	+		+				
Рамочный договор	+						
Предельная сумма договора	+						
Подписанты от организации					+	+	
Подписанты от контрагента					+	+	
Вид оплат	+		+				
Ставка НДС	+			+			
Сумма без НДС	+						
Сумма с НДС	+						
Срок оплаты			+				
ГУ	+		+				
Статья оборотов			+				
График исполнения	+						
График оплат	+						
Документ – основание для заключения Договора (п. 1.1. Приложения 1 к Положению)		+					
Документ, свидетельствующий о согласовании Контрагента заказчиком (в случае наличия данных условий в Доходном договоре) (п. 1.2. Приложения 1 к Положению)						+	
Подписанный сторонами первоначальный договор со всеми приложениями, дополнениями, изменениями, являющимися его неотъемлемой частью, в который вносятся изменения/дополнения (п. 1.5. Приложения 1 к Положению)	+						
Заключение заместителя исполнительного директора по безопасности и режиму о проверке контрагента (п. 1.6. Приложения 1 к Положению)							+
Общий комплект документов контрагента (п. 1.4, 2.6, 2.10 Приложения №1 к Положению)			+				
Общий комплект документов контрагента (кроме пунктов 1.1, 1.4, 1.6, 2.6, 2.10 Приложения №1 к Положению)						+	
Связанные документы (п. 6.3.9 Положения)	+						

* - если в качестве контрагента требуется указывать обособленное подразделение контрагента, то проверку корректности заполнения поля осуществляет ОБУОРП

Приложение № 6
к Положению о договорной
работе АО «Институт Теплоэлектропроект»

Акт приема-передачи подлинников (оригиналов) договоров Общества

г. Москва « » _____ 20___ г.

В соответствии с настоящим актом _____ *(должность. Ф.И.О.)* АО «Институт Теплоэлектропроект» передал, а _____ *(должность. Ф.И.О.)* принял следующие документы:

№ п/п	Регистрационный номер договора / дополнительного соглашения/Номер ID	Дата договора / дополнительного соглашения	Сокращенное наименование контрагента
1.			
2.			
3.			
4.			

Подписи сторон:

_____/_____/ _____/_____/

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению о договорной работе
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____ № _____

На № _____ от _____

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

ФОРМА №1 *(выбор Контрагента ограничен наличием срочной потребности в Продукции и промедление в выборе Контрагента способно причинить существенный ущерб Обществу)*

Настоящим АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – ***[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/ дополнительного соглашения, например: «Заказчик», «Покупатель» и т.д.]***) уведомляет о выборе ***[указать полное наименование организации-контрагента]*** (далее – ***[указать наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/ дополнительного соглашения, например: «Подрядчик», «Субподрядчик», «Исполнитель», «Поставщик» и т.д.]***) в качестве ***[подрядчика /субподрядчика/поставщика/ исполнителя и т.д.]*** на ***[указать предмет договора/дополнительного соглашения]*** (далее – ***[Работы / Услуги/ Оборудование/ Материалы и т.д.]***) по проекту ***[указать наименование проекта/ титула]***, расположенного по адресу: ***[указать адрес объекта или координаты]***.

[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/дополнительного соглашения, например: «Заказчик», «Покупатель» и т.д.] обязуется заключить

ВАРИАНТ 1: договор ***[указать наименование планируемого к заключению договора, например: «подряда», «поставки», «оказания услуг» и т.д.]*** на ***[выполнение Работ / оказание Услуг/ поставку Оборудования/ поставку Материалов и т.д.]*** с ***[указать наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора, например: «Подрядчик», «Субподрядчик», «Исполнитель», «Поставщик» и т.д.];***

ВАРИАНТ 2: дополнительное соглашение к договору ***[указать наименование и реквизиты договора]*** (далее - Договор)

в срок не позднее ***[указать предельную дату для заключения дополнительного соглашения]*** (включительно) с учетом следующих существенных условий:

1. ***[выполнение Работ / оказание Услуг/ поставка Оборудования/ поставка Материалов и т.д.]*** осуществляется в объеме ***[указать условия определяющие объем обязательств организации-контрагента] [Примечание: При необходимости оформить в качестве приложения к гарантийному письму документы определяющие объем обязательств организации-контрагента (техническое задание, перечень рабочей документации, смету, спецификацию)];***

2. ВАРИАНТ 1: Цена договора ***[указать значение цены договора, например: «предельная», «ориентировочная», «твёрдая»***) и составляет ***[указать сумму цифрами и прописью, включающую НДС без указания размера ставки НДС]***, включая НДС, определяемый действующим законодательством;

ВАРИАНТ 2: Цена дополнительного соглашения ***[указать значение цены договора, например: «предельная», «ориентировочная», «твёрдая»***) и составляет ***[указать сумму цифрами и прописью, включающую НДС без указания размера ставки НДС]***, включая НДС, определяемый действующим законодательством; ***[Примечание: Куратору дополнительно указать цену договора с учетом цены дополнительного соглашения];***

3. ВАРИАНТ 1: Сроки ***[выполнения Работ / оказания Услуг/ поставки Оборудования/ поставки Материалов и т.д.]*** - ***[указать даты]***. ***[Примечание: на усмотрение куратора дополнить пункт условием о промежуточных сроках с учетом предмета договора, либо дополнительными условиями начала – окончания выполнения Работ / оказания Услуг/ поставки с учетом условий сделки];***

ВАРИАНТ 2: Сроки ***[выполнения Работ/ оказания Услуг/ поставки и т.д.]*** по дополнительному соглашению - ***[указать даты]***. ***[Примечание: на усмотрение куратора дополнить пункт условием о влиянии работ по доп. соглашению на конечные сроки по договору; о промежуточных сроках с учетом предмета договора, либо дополнительными условиями начала – окончания выполнения Работ / оказания Услуг/ поставки с учетом условий сделки];***

4. Авансирование, приемка и оплата ***[Работ / Услуг/ Товаров и т.д.]*** осуществляются ***[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/ дополнительного соглашения, например: «Заказчиком», «Покупателем» и т.д.]*** исключительно на основании ***[договора/ дополнительного соглашения к Договору]***, подписанного сторонами.

5. ***[указать, иные существенные условия сделки, например, требования к выполнению Работ / оказанию Услуг/ поставке, оформлению документации, необходимости соблюдения инструкций, регламентов заказчика, условия обеспечения, гарантийный период и т.д.].***

Просим приступить к ***[выполнению Работ/ оказанию Услуг/ поставке и т.д.]*** с ***[указать дату]*** до заключения ***[договора / дополнительного соглашения к Договору].***

Приложение: ***[Примечание: при необходимости куратору сформировать перечень приложений к гарантийному письму]***

[указать должность уполномоченного лица] ***[И.О. Фамилия]***

М.П.

Исп.

ФОРМА № 2 *(определен победитель закупочной процедуры (оформлен протокол ПДЗК) и договор находится в стадии разработки и согласования)*

Настоящим АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – ***[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению***

договора/ дополнительного соглашения, например: «Заказчик», «Покупатель» и т.д.] на основании уведомления от ***[указать дату]*** № ***[указать номер]*** победителю открытого запроса предложений № ***[указать номер запроса предложений]*** (далее - Уведомление) ***[указать полное наименование организации-контрагента]*** (далее – ***[указать наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/ дополнительного соглашения, например: «Подрядчик», «Субподрядчик», «Исполнитель», «Поставщик» и т.д.]***) выбран в качестве ***[подрядчика /субподрядчика/поставщика/ исполнителя и т.д.] на [указать предмет договора]*** (далее – ***[Работы / Услуги/ Товар и т.д.]***) по проекту ***[указать наименование проекта/ титула]***, расположенного по адресу: ***[указать адрес объекта или координаты]***.

[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/дополнительного соглашения, например: «Заказчик», «Покупатель» и т.д.] обязуется в срок до ***[указать срок заключения]*** заключить

ВАРИАНТ 1: договор ***[указать наименование планируемого к заключению договора, например: «подряда», «поставки», «оказания услуг» и т.д.]*** на ***[выполнение Работ / оказание Услуг/ поставку и т.д.]*** с ***[указать наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора, например: «Подрядчик», «Субподрядчик», «Исполнитель», «Поставщик» и т.д.];***

ВАРИАНТ 2: дополнительное соглашение к договору ***[указать наименование и реквизиты договора]*** (далее - Договор) на ***[выполнение Работ / оказание Услуг/ поставку и т.д.]*** с ***[указать наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора, например: «Подрядчик», «Субподрядчик», «Исполнитель», «Поставщик» и т.д.]*** в срок не позднее ***[указать предельную дату для заключения дополнительного соглашения]*** (включительно) на условиях, указанных в закупочной документации и Уведомлении.

Авансирование, приемка и оплата ***[Работ / Услуг/ Товара и т.д.]*** осуществляются ***[указать, наименование стороны с учетом предмета планируемого к заключению договора/ дополнительного соглашения, например: «Заказчиком», «Покупателем» и т.д.]*** исключительно на основании ***[договора/ дополнительного соглашения к Договору]***, подписанного сторонами.

Просим приступить к ***[выполнению Работ/ оказанию Услуг/ поставке и т.д.]*** с ***[указать дату]*** до заключения ***[договора / дополнительного соглашения к Договору]***.

Приложение:

1. Уведомление от ***[указать дату]*** № ***[указать номер]*** победителю открытого запроса предложений № ***[указать номер запроса предложений]*** на ___ л. в 1 экз.;
2. ***[Примечание: при необходимости куратору сформировать перечень приложений к гарантийному письму]***

[указать должность уполномоченного лица] ***[И.О. Фамилия]***

М.П.

Исп.

Приложение № 8
к Положению о договорной работе
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____ № _____

На № _____ от _____

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим направляем подписанные со стороны АО «Институт Теплоэлектропроект» ***[указать наименование и реквизиты направляемого договорного документа]***, просим подписать и вернуть один экземпляр на бумажном носителе АО «Институт Теплоэлектропроект» по адресу 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д. 2а, стр. 1, а также направить скан-копию подписанного[1] ***[указать наименование и реквизиты направляемого договорного документа]*** на электронные адреса: tep@tep-m.ru ***[при необходимости указать дополнительные адреса с доменом @tep-m.ru]*** в срок до ***[указать приемлемый срок, но не более 30 календарных дней с даты письма].***

В случае неполучения АО «Институт Теплоэлектропроект» экземпляра оригинала подписанного ***[указать наименование и реквизиты направляемого договорного документа]*** в срок до ***[указать приемлемый срок, но не более 30 календарных дней с даты письма]*** (включительно) с момента направления настоящего письма, ***[указать наименование и реквизиты направляемого договорного документа]*** считается отозванным.

[указать наименование и реквизиты направляемого договорного документа] может быть отозвано АО «Институт Теплоэлектропроект» ранее указанного срока. [2]

Приложение:

---

[1] Указать адрес Филиала, если возврат требуется произвести по адресу Филиала

[2] Абзац 2 и 3 не используются в случае, если Обществом была произведена оплата на основании сканированной копии подписанного сторонами Договора, а также не является обязательным при направлении Доходных договоров.

Исп.
ФИО
Тел.

Приложение № 9 к Положению о договорной работе

Сдача договоров в архив

Параметры: Организация: Трест Гидромонтаж, АО
Период: 01.01.2021 - 30.04.2024
Отбор: Сдан в учет Равно "Нет" И
Выводить в отчет Равно "Да" И
Предмет договора Не содержит "тпх" И
Дата договора Больше или равно "01.01.2021" И
Дата договора Меньше или равно "30.04.2024" И
Регистрационный номер Заполнено

ЦФО Проект	Подписант	Контрагент	Карточка договора	Доп соглашение	Характер договора	Дата договора	Регистрационный номер	Предмет договора	Сумма без НДС	Дата завершения процесса	Не сдано в учет. Кол-во дней	Комментарий	Исполнитель
03.02.115.ГД Лавна морской торговый порт. КПУ	Потехин Андрей Геннадьевич	Интер Сервис, ООО	Карточка документа ТГ-00000586 от 15.11.2021 13:03:50	Нет	Расходный	08.11.2021	2207	Поставка компрессороного оборудования ООО Интер сервис	299 943,63	22.11.2021	906	Процесс согласования завершен по упрощенному маршруту, договор подписан сторонами и не сдан в учет	Селиванова Альфия Хусяиновна

Приложение № 10
к положению о договорной работе в
АО «Институт Теплоэлектропроект»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОДО
АО «Институт Теплоэлектропроект»

_____А. А. Юдникова

Акт
выявления факта отсутствия оригиналов договорной документации

г. Москва " " 20____ года

Мной, ведущим специалистом_____архивариусом_____, в процессе подготовки к передаче договорной документации в архив АО «Институт Теплоэлектропроект» и инвентаризации текущего состояния хранения договорной документации обнаружено отсутствие оригиналов договорной документации.

Настоящий акт является документальной фиксацией факта отсутствия в АО «Институт Теплоэлектропроект» оригиналов договорной документации за период _____в соответствии с перечнем по Приложению №1.

Приложение №1: Перечень отсутствующих оригиналов договорной документации на _____ листах.

Ведущий специалист

Архивариус